

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „poistenie“) dojednané v UNIQA poisťovni a.s. (ďalej len „poisťovateľ“) sa riadi ustanoveniami zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o PZP“), príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito Všeobecnými poistnými podmienkami (ďalej len „poistné podmienky“) a zmluvnými dojednaniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy a poistnou zmluvou.

- Článok 1: Definície pojmov
- Článok 2: Predmet poistenia
- Článok 3: Rozsah poistenia
- Článok 4: Výluky z poistenia
- Článok 5: Miesto poistenia
- Článok 6: Vznik poistenia a predbežné poistenie
- Článok 7: Poistné
- Článok 8: Poistné plnenie
- Článok 9: Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poisťovateľa
- Článok 10: Prechod práva
- Článok 11: Zánik poistenia a výpovedné lehoty
- Článok 12: Vysvetlivky
- Článok 13: Záverečné ustanovenia

Článok 1

Definície pojmov

1. Poisťovateľ je UNIQA poisťovňa, a.s., IČO: 00653501, ktorá je oprávnená vykonávať toto poistenie na území Slovenskej republiky na základe osobitného predpisu 5) a licencie č. UFT-034/2001/VPP zo dňa 18. 10. 2001.
2. Poistná zmluva je zmluva o poistení medzi poisťovateľom a poistníkom. Neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy sú poistné podmienky a zmluvné dojednania.
3. Poistné plnenie je náhrada škody, ktorá je poskytnutá poisťovateľom v prípade, ak nastala poistná udalosť a boli splnené všetky podmienky jej poskytnutia uvedené v zákone, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, v týchto poistných podmienkach a poistnej zmluve.
4. Potvrdenie o poistení zodpovednosti je písomné potvrdenie poisťovateľa vydané poistníkovi v zmysle § 11 odsek 1 zákona o PZP.
5. Poistka je písomné potvrdenie poisťovateľa o prijatí návrhu na uzatvorenie poistnej zmluvy a je zároveň potvrdením o uzavretí poistnej zmluvy.
6. Zelená karta je Medzinárodná karta automobilového poistenia vystavená poisťovateľom.
7. Motorovým vozidlom je samostatné niekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné niekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.
8. Tuzemským motorovým vozidlom je motorové vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike; za tuzemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale jeho vlastník, držiteľ alebo prevádzkovateľ majú trvalý pobyt alebo sídlo²⁾ na území Slovenskej republiky, alebo motorové vozidlo, ktoré bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak je Slovenská republika miestom určenia, a to po dobu 30 dní odo dňa, keď kupujúci prevzal motorové vozidlo, aj keď motorové vozidlo nebolo registrované v Slovenskej republike.
9. Cudzozemským motorovým vozidlom je motorové vozidlo, ktoré je evidované v cudzine; za cudzozemské motorové vozidlo sa považuje aj motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel, ale je vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky.
10. Poistníkom je ten, kto uzavrel s poisťovateľom zmluvu o poistení zodpovednosti (ďalej len „poistná zmluva“) a na koho sa vzťahuje povinnosť platiť poistné.
11. Poisteným je ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti, resp. má právo, aby v prípade poistnej udalosti podľa poistných podmienok poisťovateľa za neho nahradil škodu, za ktorú poistený zodpovedá.
12. Poškodeným je ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov (zákon, všeobecne záväzných právnych predpisov), týchto poistných podmienok a poistnej zmluvy.
13. Prevádzkovateľom motorového vozidla je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má právnu alebo faktickú možnosť disponovať s motorovým vozidlom.
14. Splátka poistného je dohodnutá časť poistného za príslušnú časť poistného obdobia.
15. Slovenská kancelária poisťovateľov (ďalej len „kancelária“) je právnická osoba zriadená zákonom o PZP.

16. Predbežné poistenie zodpovednosti je dohoda uzavretá podľa § 14 odseku 1 zákona o PZP medzi poisťovateľom a osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, podľa ktorej sa poisťovateľ zaväzuje nahradiť škodu v zmysle ustanovení zákona, poistných podmienok a zmluvných dojednaní.
17. Kalendárny rok začína nultou hodinou 1. januára a končí 24. hodinou 31. decembra toho istého roku.
18. Členským štátom je členský štát Európskej únie alebo členský štát Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore.
19. Škodovou udalosťou je skutočnosť, ktorá môže byť dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie poisťovateľa alebo kancelárie.
20. Poistnou udalosťou je skutočnosť, s ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa alebo kancelárie poskytnúť poistné plnenie. Ak o náhrade škody rozhoduje súd, platí, že poistná udalosť nastala až dňom, keď rozhodnutie, podľa ktorého má poisťovateľ plniť, nadobudlo právoplatnosť.
21. Poistné obdobie je jeden rok, pokiaľ v poistnej zmluve nie je uvedené inak.
22. Územím, na ktorom sa motorové vozidlo spravidla nachádza je:
 - územie štátu, v ktorom mu bolo pridelené evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo,
 - územie štátu, v ktorom mu bola pridelená značka poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka, ak ide o motorové vozidlo, ktoré nepodlieha evidencii vozidiel,
 - územie štátu, v ktorom má držiteľ, vlastník alebo prevádzkovateľ motorového vozidla trvalý pobyt alebo sídlo, ak sa motorovému vozidlu neprideliť evidenčné číslo, značka poisťovateľa alebo iná rozlišovacia značka.
23. Povinná osoba je osoba, na ktorú sa v zmysle § 3 ods. 1 zákona o PZP vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu.
24. Evidenciou vozidiel je informačný systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.

Článok 2

Predmet poistenia

Predmetom poistenia je zodpovednosť každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve tretím osobám.

Článok 3

Rozsah poistenia

1. Poistený má z poistenia právo, aby poisťovateľ za neho nahradil uplatnené a preukázané nároky na náhradu:
 - a) škody na zdraví a nákladov pri usmrtení, ako aj príslušným subjektom¹³⁾ uplatnené, preukáza-

né a vyplatené náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky nemocenského zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak poistený je povinný ich nahradiť týmto subjektom,

- b) škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí,
 - c) účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov podľa písmen a), b) a d), ak poisťovateľ nesplnil povinnosti uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) alebo písm. b) zákona o PZP alebo poisťovateľ neoprávnene odmietol poskytnúť poistné plnenie alebo neoprávnene krátil poskytnuté poistné plnenie,
 - d) ušlého zisku.
2. Poistený má právo, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné plnenie v rozsahu podľa ods. 1., ak ku škodovej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia, ak zákon resp. tieto všeobecné poistné podmienky nestanovujú inak.
 3. Ak ide o škodu spôsobenú prevádzkou tuzemského motorového vozidla na území iného členského štátu, poškodenému sa poskytne poistné plnenie v rozsahu poistenia zodpovednosti podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území bola škoda spôsobená, ak sa podľa zákona alebo na základe poistnej zmluvy neposkytuje poistné plnenie v širšom rozsahu.
 4. Na škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla občanovi členského štátu, na území cudzieho štátu, v ktorom nepôsobí príslušná kancelária poisťovateľov, počas jeho cesty z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, na ktorého území sa motorové vozidlo spravidla nachádza.

Článok 4

Výluky z poistenia

1. Týmto poistením nie je krytá zodpovednosť za škodu:
 - a) ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 - b) podľa čl. 3. ods. 1., písm. b) až d) poistných podmienok,
 - ba) za ktorú poistený zodpovedá svojmu manželovi alebo osobám, ktoré s ním v čase vzniku škodovej udalosti žili v spoločnej domácnosti³⁾,
 - + bb) vzniknutú držiteľovi, vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 - bc) vzniknutú na vozidlách jazdnej súpravy tvorenej motorovým vozidlom a prípojným vozidlom s výnimkou, ak škoda bola spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla, alebo ak ide o spojenie motorových vozidiel vlečným lanom alebo vlečnou tyčou pri poskytovaní pomoci, ktoré nie je vykonávané v rámci podnikateľskej činnosti,

- c) na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená, ako aj na veciach dopravovaných týmto motorovým vozidlom s výnimkou škody spôsobenej na veciach, ktoré mali dopravované osoby, okrem osôb podľa písmen a) a b) ods. 1. tohto článku, v čase, keď k dopravnej nehode došlo na sebe alebo pri sebe,
- d) ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi⁴⁾ alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody alebo na základe rozhodnutia súdu, ktorým bola schválená dohoda účastníkov konania, ak poisťovateľ nebol jedným z týchto účastníkov,
- e) vzniknutú pretekárom, alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch a súťažiach alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých, s výnimkou škody spôsobenej prevádzkou takéhoto vozidla, pri ktorej je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky,
- f) vzniknutú uhradením nákladov zdravotnej starostlivosti, nemocenských dávok, dávok nemocenského zabezpečenia, úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dôchodkových dávok, dávok výsluhového zabezpečenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia poskytovaných z dôvodu škody na zdraví alebo usmrtenia spôsobenej prevádzkou motorového vozidla,
 - fa) ak sa nezistila osoba zodpovedná za škodu,
 - fb) vodičovi motorového vozidla, prevádzkou ktorého bola táto škoda spôsobená,
- g) spôsobenú pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja, s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou,
- h) ktorej vznik nie je v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou,
- i) vzniknutú manipuláciou s nákladom stojaceho vozidla,
- j) spôsobenú jadrovou energiou alebo v dôsledku jadrovej reakcie, jadrového žiarenia alebo rádioaktívneho zamorenia,
- k) vzniknutú v dôsledku vojny, napadnutia alebo činu vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či už bola vojna vyhlásená alebo nie), občianskej vojny, hromadných násilných nepokojov, revolúcie, povstania, terorizmu, vzbury, demonštrácie, štrajku, výluky z práce, vojenskej či inej ozbrojenej moci, činov osôb konajúcich zákerne, násilného konania motivovaného politicky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky, sprisahania, zabavenia, rekvirácie pre vojenské účely, nariadenia akejkoľvek vlády de jure alebo de facto alebo zásahu akejkoľvek verejnej alebo štátnej moci,
- l) ktorá je priamo alebo nepriamo spôsobená, vyplýva z, alebo je v spojitosti s akýmkoľvek druhom teroristickej akcie alebo teroristického činu, bez ohľadu na iné spolupôsobiace príčiny alebo udalosti, ktoré sa udiali v rovnakom

čase alebo v slede nesúvisiacom so škodou. Z poistenia, ktoré sa riadi týmito poistnými podmienkami je vylúčená zodpovednosť za všetky škody, straty, výdavky alebo náklady, ktoré sú priamo alebo nepriamo spôsobené, vyplývajú z, alebo sú späté s činmi spojenými s obmedzením, prevenciou alebo potláčaním teroristickej akcie alebo teroristického činu, alebo ktoré sa nejakým spôsobom na ne vzťahujú,

- la) Za teroristickú akciu alebo teroristický čin sa považujú také konania, ktoré naplňajú skutkovú podstatu niektorého z nasledovných trestných činov: teror, záškodníctva, sabotáže podľa príslušných ustanovení Trestného zákona Slovenskej republiky ako aj činy vymenované v čl. 1 Európskeho dohovoru o potlačovaní terorizmu z 27. 1. 1977.
 - lb) Za teroristickú akciu alebo teroristický čin sa okrem konaní uvedených pod bodom (la) považuje tiež každý čin osoby alebo skupiny osôb, ktorý bol vykonaný za účelom dosiahnutia politických, náboženských, etnických, ideologických alebo podobných cieľov, ktoré sú zamerané na šírenie strachu a ohrozenia medzi obyvateľstvom alebo časťami obyvateľstva a tým na získanie vplyvu na vládu alebo štátne zriadenie, alebo poškodenie ústavného zriadenia alebo poškodenie hospodárskeho života v Slovenskej republike alebo v inom štáte.
2. Za škodu spôsobenú vlastníkovi motorového vozidla sa nepovažuje prípad, ak bola škoda na motorovom vozidle vo vlastníctve leasingovej spoločnosti spôsobená prevádzkou iného motorového vozidla v jej vlastníctve, ktoré v čase vzniku škody bolo v prenájme inej osoby a nebolo riadené zamestnancom leasingovej spoločnosti pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.
 3. Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ je oprávnený plnenie sčasti alebo úplne odmietnuť, ak poistený:
 - a) bez súhlasu poisťovateľa uzná povinnosť nahradiť škodu alebo jej časť nad rámec poistného plnenia, ktoré by inak poisťovateľ bol povinný poskytnúť podľa zákona o PZP,
 - b) sa zaviazal uhradiť premľčanú pohľadávku,
 - c) neposkytne poisťovateľovi potrebnú súčinnosť v súdnom konaní.
 4. Právo na poistné plnenie nevznikne, ak v dôsledku porušenia niektorej z povinností uvedených v čl. 9 odseku 1. a 2. poistných podmienok bude poisťovateľovi znemožnené jednoznačne určiť vznik nároku na poskytnutie poistného plnenia a/alebo rozsah jeho povinnosti plniť.

Článok 5

Rozsah územnej platnosti poistenia

Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie platí na území všetkých členských štátov; poistenie platí aj na území iných štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.

Článok 6

Vznik poistenia a predbežné poistenie

1. Poistenie zodpovednosti vzniká okamihom uzavretia poistnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Na uzavretie poistnej zmluvy je potrebné, aby bol návrh na uzavretie poistnej zmluvy prijatý v lehote určenej povinnou osobou (na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa zákona o PZP) a ak táto lehota nie je určená, tak do jedného mesiaca odo dňa obdržania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy poisťovateľom. Poistná zmluva je uzavretá okamihom, keď osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa zákona o PZP obdrží oznámenie o prijatí svojho návrhu, za predpokladu splnenia podmienok uvedených v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
 2. Pred uzavretím poistnej zmluvy môže poisťovateľ dohodnúť s povinnou osobou, (na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 ods. 1 zákona o PZP), predbežné poistenie zodpovednosti. Týmto spôsobom nie je možné dojednať poistenie pre cudzozemské motorové vozidlá.
 3. Predbežné poistenie zodpovednosti vzniká dňom začiatku poistenia uvedenom v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy za podmienky, že prvá splátka bola zaplatená v plnej výške najneskôr k tomuto dňu a návrh na uzavretie poistnej zmluvy bol podpísaný zástupcom poisťovateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak dôjde k uzavretiu poistnej zmluvy, je začiatok poistenia zhodný s dňom začiatku predbežného poistenia zodpovednosti.
 4. Doba trvania poistenia, t. j. začiatok a koniec poistenia, je určená v poistnej zmluve.
 5. Zmeny poistnej zmluvy je možné uskutočniť len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
 6. Predbežné poistenie zodpovednosti zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané, alebo uzavretím poistnej zmluvy.
 7. Poistenie zodpovednosti môže vzniknúť:
 - a) Okrem postupov uvedených vyššie je možné poistenie dojednať tak, že poistník akceptuje Návrh poisťovateľa na uzavretie poistnej zmluvy (ďalej iba „Návrh poisťovateľa“), toto platí najmä v prípadoch dojednávania poistenia elektronicky cez ONLINE aplikácie alebo poistenie na diaľku alebo poistenie cez webservice a pod.
 - b) Poistenie podľa Návrhu poisťovateľa vzniká za predpokladu, že v lehote uvedenej na Návrhu poisťovateľa je splnená nižšie uvedená podmienka:
 - poistník zaplatí prvú splátku poistného v lehote a vo výške uvedenej v Návrhu poisťovateľa,
 - c) Návrh poisťovateľa prijme poistník zaplatením prvej splátky poistného* vo výške uvedenej v Návrhu poisťovateľa. Pri úhrade poistného je poistník povinný uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo Návrhu poisťovateľa.
- * Poistným podľa tohto bodu sa rozumie suma uvedená v Návrhu poisťovateľa ako „výška prvej splátky poistného“.
- d) Návrh poisťovateľa je platný do 7 dní odo dňa

začiatku poistenia uvedeného v Návrhu poisťovateľa. Poistná ochrana/krytie sa vzťahuje aj na obdobie odo dňa začiatku poistenia do pripísania poistného na účet poisťovateľa, ak bolo poistné pripísané na účet poisťovateľa najneskôr v 7. deň odo dňa začiatku poistenia. Ak bude poistné pripísané na účet poisťovateľa po uvedenej lehote, Návrh poisťovateľa zanikne a nedôjde k uzavretiu poistnej zmluvy.

- e) Pokiaľ bude prvá splátka poistného zaplatená v lehote splatnosti vzťahuje sa poistné krytie aj na dobu odo dňa začiatku poistenia uvedeného v Návrhu poisťovateľa do pripísania poistného na účet poisťovateľa v zmysle bodu c).
- f) Poistenie na základe Návrhu poisťovateľa nevznikne, ak prvá splátka poistného nebude uhradená vo výške a lehote uvedenej na Návrhu poisťovateľa.

Článok 7

Poistné

1. Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú je poistník povinný zaplatiť ako protihodnotu za dohodnutú poistnú ochranu.
2. V zmysle zákona sa poistné stanovuje vo výške zabezpečujúcej splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich z poistenia vrátane tvorby rezerv podľa osobitného predpisu⁹⁾.
3. Poistník je povinný platiť poistné za dohodnuté poistné obdobie, ktoré ak nie je v poistnej zmluve uvedené inak, je splatné prvým dňom poistného obdobia.

V prípade, ak v poistnej zmluve bolo platenie poistného za poistné obdobie dojednané v splátkach, platí, že splátka poistného je splatná prvým dňom príslušnej časti poistného obdobia. V prípade nezaplatenia splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti stáva splatným poistné za celé poistné obdobie.
4. Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 ods. 1 zákona o PZP má v prípade predbežného poistenia zodpovednosti povinnosť zaplatiť prvú splátku v plnej výške ku dňu začiatku poistenia uvedeného v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
5. Poistné zaplatené za predbežné poistenie zodpovednosti sa započíta do poistného za poistenie dojednané poistnou zmluvou.
6. Poisťovateľ je oprávnený jednostranne prispôbiť výšku poistného. O tejto skutočnosti je poisťovateľ povinný poistníka vopred informovať.
7. Poisťovateľ má právo predpísať poistné v novej výške podľa predchádzajúceho odseku k prvému dňu nasledujúceho poistného obdobia.
8. Výška poistného je stanovená v poistnej zmluve; odsek 6. a 7. tohto článku týmto nie sú dotknuté.
9. Ak je poistený v omeškaní s platením poistného, je povinný zaplatiť poisťovateľovi úrok z omeškania za každý deň omeškania vo výške stanovenej osobitným predpisom a platnej k prvému dňu omeškania s platením poistného.

10. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poistného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poistné a v tomto poistnom období došlo ku škodovej udalosti, z ktorej vznikla povinnosť poisťovateľa nahradiť škodu, má poisťovateľ právo na poistné až do konca tohto poistného obdobia.
11. Jednorazové poistné patrí poisťovateľovi vždy celé.
12. Všetky platby poistného/splátky sa zúčtujú podľa poradia najskôr na krytie najstarších nedoplatkov poistného/splátky a úrokov z omeškania a potom na splatenie samotného predpisu poistného/splátky.
13. Poisťovateľ má voči tomu, kto je povinný platiť poistné, právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručením výzvy na zaplatenie dlžného poistného.
14. Pri určení výšky poistného v poistnej zmluve pri poistení zodpovednosti podľa zákona o PZP je poisťovateľ povinný zohľadňovať celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia zodpovednosti poistníka, a to zľavou na poistnom, ak je priebeh poistenia zodpovednosti bez škody, alebo prirážkou k poistnému, ak sa vypláti poistné plnenie z poistenia zodpovednosti.
15. Výška poistného za každé poistné obdobie je určená pre každé vozidlo podľa príslušnej triedy poistného, do ktorej je vozidlo zaradené v závislosti od doby bezškodového priebehu pred začiatkom každého poistného obdobia (systém bonus/malus). Zaradenie vozidla do triedy poistného sa pre nasledujúce poistné obdobie uskutočňuje podľa nasledovných pravidiel:
 - a) Zľava na poistnom – t.j. Bonus sa určuje vždy zo základného poistného platného pre príslušné vozidlo. Zľava na poistnom sa poskytuje vždy pri nepretržitej, minimálne 12 mesiacov trvajúcej dobe poistenia u poisťovateľa s bezškodovým priebehom. Pre určenie výšky poistného na nasledujúce poistné obdobie sa pri bezškodovom priebehu za predchádzajúce poistné obdobie vozidlo zaradí vždy o triedu poistného vyššie. Triedy poistného s príslušnou výškou zníženého poistného, ktoré je vyjadrené percentuálnou sadzbou zo základného poistného, sú uvedené v tabuľke č. 1. Prirážka k poistnému – t.j. Malus sa určuje vždy zo základného poistného platného pre príslušné vozidlo. Pre nasledujúce poistné obdobie sa prirážka k poistnému uplatňuje v závislosti od škodového priebehu vozidla v predchádzajúcom poistnom období, pričom za každú nahlásenú poistnú udalosť sa vozidlo zaradí vždy o tri triedy poistného nižšie, maximálne však do triedy M05 pokiaľ nie je v ďalšom texte tohto odseku uvedené inak.

2.	96-107 mesiacov (min. 8 rokov bez škody)	B08	55 %
3.	84-95 mesiacov (min. 7 rokov bez škody)	B07	60 %
4.	72 – 83 mesiacov (min. 6 rokov bez škody)	B06	65 %
5.	60 – 71 mesiacov (min. 5 rokov bez škody)	B05	70 %
6.	48 – 59 mesiacov (min. 4 roky bez škody)	B04	75 %
7.	36 – 47 mesiacov (min. 3 roky bez škody)	B03	80 %
8.	24 – 35 mesiacov (min. 2 roky bez škody)	B02	85 %
9.	12 – 23 mesiacov (min. 1 rok bez škody)	B01	90 %
10.	0 – 11 mesiacov (bez dokladu o bezškodovom priebehu)	B00	100 %
11.	Žiadna bezškodová doba	M01	110 %
12.	Žiadna bezškodová doba	M02	120 %
13.	Žiadna bezškodová doba	M03	130 %
14.	Žiadna bezškodová doba	M04	140 %
15.	Žiadna bezškodová doba	M05	150 %

- b) Pre zaradenie vozidla do príslušnej triedy poistného je rozhodujúcim obdobím doba bezškodového priebehu vozidla vyjadrená v mesiacoch, resp. rokoch, pričom musí ísť o dobu neprerušeného trvania poistenia od poslednej poistnej udalosti alebo od začiatku poistenia ak k poistnej udalosti nedošlo.
- c) Za poistnú udalosť majúcu vplyv na zníženie bezškodového obdobia sa nepovažuje:
 - ca) poistná udalosť, za ktorú poistený, prípadne iná osoba poskytne náhradu vyplateného poistného plnenia do jedného mesiaca od oznámenia poisťovateľa o výške poskytnutého plnenia poškodenému, s výnimkou prípadov uvedených v § 12 zákona o PZP.
 - cb) poistná udalosť, pri ktorej došlo k nároku na vrátenie vyplatennej sumy poisťovateľovi v zmysle ustanovenia § 13 zákona o PZP.
- d) Pri uzavretí poistnej zmluvy sa motorové vozidlo zaradí do príslušnej triedy systému bonus/malus na základe platného potvrdenia o dobe trvania poistenia a počte poistných udalostí majúcich vplyv na rozhodujúce obdobie, vydaného poisťovateľom, u ktorého bolo vozidlo naposledy poistené.
- e) V prípade, ak poistník mal v predchádzajúcom období dojednané poistenie zodpovednosti vozidla, poisťovateľ môže po predložení potvrdenia o bezškodovom priebehu poistenia vozidla (Zápočtový list) zohľadniť dosiahnutú dobu bezškodového priebehu pri výpočte výšky poistného. Doba, počas ktorej môže poistník požiadať o uplatnenie nároku na zľavu na poistnom podľa potvrdenia od iného po-

Tabuľka č. 1 - Trieda poistného

	Doba bezškodového priebehu	Trieda poistného	Percento zo základného poistného
1.	108 a viac mesiacov (min. 9 rokov bez škody)	B09	50 %

istovateľa (čas od ukončenia poisťnej zmluvy u iného poisťovateľa do prijatia návrhu poistenia zodpovednosti vozidla poisťovateľom) nesmie presiahnuť 12 mesiacov. V prípade, ak mal poisťník poistenie zodpovednosti vozidla poistené u poisťovateľa, doba prerušenia poistenia nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

- f) Bezškodový priebeh je možné previesť, resp. škodový priebeh je možné uplatniť v prípade zániku poistenia v zmysle článku 11 ods. 1. a 2. poisťných podmienok na iné motorové vozidlo toho istého druhu, na ktoré nemá poisťník doposiaľ uzatvorenú poisťnú zmluvu u poisťovateľa.
 - g) Zaradenie vozidla do vyššej alebo nižšej triedy poisťného pre nasledujúce poisťné obdobie sa uskutoční na základe doby bezškodového priebehu alebo počtu poisťných udalostí, ktoré nastali počas posudzovaného poisťného obdobia. Nové zaradenie vozidla do príslušnej triedy poisťného sa uskutoční vždy k prvému dňu nasledujúceho poisťného obdobia.
 - h) V prípade, ak vozidlo bolo pre určenie výšky poisťného na nasledujúce poisťné obdobie zaradené do triedy poisťného na základe nesprávnych údajov o škodovom priebehu v predchádzajúcom poisťnom období a neskôr sa preukáže, že v tomto poisťnom období došlo k poisťnej udalosti, ktorá bola poisťovateľovi nahlásená, poisťovateľ má voči poisťníkovi nárok na doplatenie rozdielu na poisťnom, ktorý vznikol neoprávneným zaradením vozidla do triedy poisťného na základe nesprávnych údajov o škodovom priebehu v predchádzajúcom poisťnom období.
 - i) Zmena poistenia vozidla v rozhodujúcom období nemá vplyv na započítanie neprerušného trvania poistenia a zaradenie vozidla do triedy poisťného.
 - j) Systém bonus/malus sa neuplatňuje pri dobrovoľnom doplnkovom poistení „PLUS“.
16. Ak zanikne poistenie zodpovednosti pred koncom poisťného obdobia, za ktoré bolo alebo malo byť zaplatené poisťné, má poisťovateľ nárok na pomernú časť poisťného ku dňu, kedy poistenie zodpovednosti zaniklo. Zostávajúcu časť poisťného je poisťovateľ povinný poisťníkovi vrátiť, ak suma presiahne čiastku 1,66 eur.
17. Ak poisťník nesplnil povinnosť podľa §9 ods. 5. zákona o PZP, nie je poisťovateľ povinný do splnenia tejto povinnosti vrátiť poisťné podľa ods. 16. tohto článku.

Článok 8

Poisťné plnenie

- 1. Limit poisťného plnenia je najvyššia hranica poisťného plnenia poisťovateľa pri jednej škodovej udalosti. Limity poisťného plnenia sú dohodnuté v poisťnej zmluve.
- 2. Pokiaľ nie je v poisťnej zmluve dohodnuté inak, limit poisťného plnenia z jednej škodovej udalosti je:

- a) 5 240 000 eur za škodu podľa čl. 3 ods. 1. písm. a) týchto poisťných podmienok bez ohľadu počtu zranených alebo usmrtených,
 - b) 1 050 000 eur za škodu podľa čl. 3 ods. 1. písm. b), c) a d) týchto poisťných podmienok bez ohľadu na počet poškodených.
- 3. Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poisťného plnenia podľa tohto článku odseku 2.) písmen a) alebo b) alebo poisťnej zmluvy, poisťné plnenie sa každému z nich znižuje v pomere limitu poisťného plnenia k súčtu nárokov všetkých poškodených.
 - 4. Poškodený je oprávnený uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi ⁶⁾ a je povinný tento nárok preukázať ⁷⁾.
 - 5. Poisťné plnenie uhrádza poisťovateľ poškodenému. Ak poistený nahradí škodu alebo jej časť priamo poškodenému, má právo, aby mu poisťovateľ uhradil ním nahradenú škodu, a to do výšky, v akej by bol poisťovateľ povinný nahradiť škodu poškodenému.
 - 6. Pre premlčanie nároku na náhradu škody proti poisťovateľovi platí rovnaká úprava ako pre premlčanie nároku proti osobe, ktorá škodu spôsobila ⁸⁾.
 - 7. Poisťovateľ poskytne poisťné plnenie v slovenskej mene. Ak je poškodeným cudzovec, môže byť poisťné plnenie poskytnuté aj v inej mene v zmysledohôdovzájomnomvyrovnávanínárokov na náhradu škody, ktoré uzavrela kancelária.
 - 8. V prípade, že nedodržanie alebo porušenie povinností uložených poistenému poisťnou zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi malo podstatný vplyv na vznik poisťnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poisťnej udalosti, je poistený povinný uhradiť poisťovateľovi až do výšky vyplateného poisťného plnenia sumu primeranú tomu, aký vplyv malo toto nedodržanie alebo porušenie na rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poisťné plnenie.
 - 9. V prípade, keď fyzická osoba, ktorá spôsobila škodu je osobou odlišnou od poisteného a poistený uhradí poškodenému premlčaný nárok na náhradu škody, je poisťovateľ oprávnený poistenému odmietnuť poskytnutie poisťného plnenia.
 - 10. Poškodený s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky má nárok na náhradné poisťné plnenie z poisťného garančného fondu, ak do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti poisťovateľ neposkytol poškodenému písomné vysvetlenie k uplatneným nárokom na náhradu škody. Poškodený nemá nárok na náhradné poisťné plnenie z poisťného garančného fondu, ak si uplatnil nárok na náhradu škody proti príslušnému i poisťovateľovi žalobou na súde.
 - 11. Poisťovateľ je povinný poskytnúť poisťné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania potrebného na zistenie rozsahu povinnosti poisťovateľa poskytnúť poisťné plnenie alebo po doručení právoplatného rozhodnutia súdu o výške náhrady škody poisťovateľovi, ak z tohto rozhodnutia

nevyplýva iná lehota na poskytnutie poistného plnenia. Poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a do troch mesiacov odo dňa oznámenia poškodeného o škodovej udalosti:

- a) skončiť prešetrovanie potrebné na zistenie rozsahu jeho povinnosti poskytnúť poistné plnenie a oznámiť poškodenému výšku poistného plnenia, ak bol rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a nárok na náhradu škody preukázaný,
- b) poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietol poskytnúť alebo, pre ktoré znížil poistné plnenie alebo poskytnúť poškodenému písomné vysvetlenie k tým uplatneným nárokom na náhradu škody, u ktorých nebol v ustanovenej lehote preukázaný rozsah povinnosti poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie a výška poistného plnenia; písomné vysvetlenie sa považuje za doručené dňom, kedy ho adresát prevzal, odmietol prevziať alebo dňom, kedy ho pošta vrátila ako nedoručené.

12. V prípade, ak preukázanie vzniku nároku na poskytnutie poistného plnenia závisí od výsledku vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní, hasičov a pod., vyšetrovanie poisťovateľa v zmysle odseku 11. nie je možné skončiť skôr, ako doručením rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní, hasičov a pod. poisťovateľovi.

Článok 9

Práva a povinnosti poistníka, poisteného a poisťovateľa

1. Poistník/poistený je okrem povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, príslušných ustanovení týchto poistných podmienok a zmluvných dojednaní, povinný aj:
 - a) pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávania poistenia ako aj zmeny poistenia;
 - b) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu údajov uvedených v poistnej zmluve (najmä zmenu identifikačných údajov fyzických osôb a právnických osôb) a doplatiť poistné súvisiace s oznámenou zmenou;
 - c) oznámiť skutočnosti týkajúce sa zániku poistenia zodpovednosti a po zániku odovzdať poisťovateľovi príslušné doklady v zmysle zákona o PZP, a to potvrdenie o poistení zodpovednosti, zelenú kartu, potvrdenie o predbežnom poistení zodpovednosti a kartu asistenčných služieb;
 - d) dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva a nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb (u poistenej právnickej osoby sa za tretie osoby pokladajú tiež fyzické osoby a právnické osoby, ktoré konajú v jej mene);

e) zabezpečiť dodržiavanie hore uvedených povinností aj zo strany tretích osôb, ktorým bolo motorové vozidlo zo strany poistníka prenechané do užívania;

f) v súvislosti so vznikom škodovej udalosti poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť a postupovať podľa jeho pokynov poisťovateľa, najmä:

- fa) písomne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti - do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky - do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia Slovenskej republiky,
- fb) predložiť v dohodnutej lehote doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada,
- fc) oznámiť, že bol proti nemu uplatnený nárok na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade a jej výške,
- fd) oznámiť že v súvislosti so škodovou udalosťou bolo začaté trestné stíhanie alebo konanie o priestupku a zabezpečiť, aby bol poisťovateľ informovaný o ich priebehu a výsledkoch; ak má poistený právneho zástupcu je povinný oznámiť poisťovateľovi jeho meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo jeho obchodné meno a sídlo,
- fe) oznámiť uplatnenie práva na náhradu škody,
- ff) povinný urobiť všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k tomu, aby jeho právo proti poškodenému alebo inej osobe na vrátenie vyplnenej sumy, na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty zostalo zachované. Poisťovateľ uhradí primerané náklady poisteného pri uplatňovaní opatrení smerujúcich k zachovaniu tohto práva.

g) Na žiadosť poškodeného je poistený povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť údaje potrebné pre poškodeného na uplatnenie nároku na náhradu škody, najmä :

- ga) meno, priezvisko a trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,
- gb) obchodné meno a sídlo poisťovateľa, u ktorého bolo uzavreté poistenie zodpovednosti,
- gc) číslo poistnej zmluvy.

2. Poistník/poistený nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa zaviazat sa k náhrade škody a nemôže uzavrieť bez súhlasu poisťovateľa súdny zmier. Proti rozhodnutiam príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhrady škody, je povinný včas podať odvolanie, pokiaľ v odvolacej lehote neobdrží od poisťovateľa iný pokyn. Poistník/poistený nemôže bez predchádzajúceho súhlasu poisťovateľa uznať alebo uspokojiť akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za škodu.

3. Poisťovateľ je povinný:

- a) po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu potvrdenie o poistení zodpovednosti a zelenú kartu; za tým účelom je poisťovateľ povinný zabezpečiť, aby potvrdenie o poistení zodpovednosti obsahovalo ochranný prvok v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného Národnou bankou Sloven-

- ska . Poisťovateľ vedie evidenciu o vydaných potvrdeniach o poistení zodpovednosti;
- b) do 15 dní od doručenia žiadosti poisteného o vydanie dokladu o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti za celé obdobie trvania zmluvného vzťahu, ale najmenej za obdobie predchádzajúcich piatich rokov trvania zmluvného vzťahu;
 - c) na základe jeho písomnej žiadosti poisteného ustanoviť právneho zástupcu ⁹⁾ v konaní o náhradu škody pred súdom, na ktorú sa vzťahuje poistenie;
 - d) vrátiť poisťníkovi a poistenému doklady, ktoré si predtým od nich vyžiadal. Poisťovateľ má právo vyhotoviť si z predložených originálov dokladov kópie;
 - e) poisťovateľ nie je povinný poskytnúť poistné plnenie v prípade, ak poisťník, poistený alebo poškodený uvedie poisťovateľa do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho poskytnutie;
 - f) zaplatiť poškodenému úroky z omeškania podľa osobitného predpisu ¹⁾ v prípade nesplnenia povinnosti v súvislosti s lehotami poskytnutia poistného plnenia podľa článku 8 týchto poistných podmienok;
 - g) poisťovateľ má proti poisťníkovi/poistenému nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak:
 - ga) spôsobil škodu úmyselne alebo viedol motorové vozidlo po požití alkoholického nápoja, alebo inej návykovej látky alebo lieku, po užití ktorého je zakázané viesť motorové vozidlo,
 - gb) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v dobe zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom ¹⁰⁾,
 - gc) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v cestnej premávke podľa osobitného predpisu ¹¹⁾ a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou,
 - gd) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky pre vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu ¹⁵⁾,
 - ge) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu ¹⁶⁾, ktorá je poistnou udalosťou,
 - gf) v dobe, kedy nastala poistná udalosť bol v omeškaní s platením poistného; v omeškaní s platením poistného je aj ten, kto zaplatil nižšie poistné, ako je dohodnuté v poistnej zmluve,
 - gg) použil motorové vozidlo na iný účel, ako ustanovujú podmienky na určenie výšky poistného,
 - gh) neoznámil poisťovateľovi vznik škodovej udalosti v rámci povinností poisťníka/poisteného zmysle tohto článku poistných podmienok,
 - gi) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil svoje povinnosti uvedené vyššie,
 - gj) spôsobil škodu prevádzkou vozidla, ktoré použil neoprávnené,
 - gk) bezdôvodne odmietol ako vodič vozidla podrobiť sa na výzvu skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej alebo psychotropnej látky,
 - gl) porušil ďalšie základné povinnosti týkajúce sa prevádzky na pozemných komunikáciách v zmysle zákona o cestnej premávke v platnom znení a toto porušenie bolo v príčinnej súvislosti so škodou.
 - h) po uzavretí poistnej zmluvy vydať poisťníkovi bez zbytočného odkladu na účel zabezpečenia náhrady vzniknutej škody tlačivo na vypísanie údajov o dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ich účastníkoch, zúčastnených vozidlách a ich poškodení, poistení zodpovednosti a zavinení; poisťovateľ je povinný vydať poisťníkovi tlačivo aj na požiadanie;
 - i) písomne oznámiť poisťníkovi najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia:
 - ia) výšku poistného podľa § 8 zákona o PZP na nasledujúce poistné obdobie,
 - ib) dátum skončenia poistného obdobia,
 - ic) termín, do ktorého je možné podať výpoved' príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu ¹⁴⁾.
 - j) do 15 dní po zániku poistenia zodpovednosti vydať poisťníkovi doklad o škodovom priebehu poistenia zodpovednosti;
 - k) poisťovateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznamovať kancelárii údaje o vzniku, zmene a zániku poistenia zodpovednosti a o poistných zmluvách, ktoré uzavrel vrátane údajov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b) zákona o PZP;
 - l) právo poisťovateľa na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa ods. 4 písm. g) tohto článku sa premlčí do troch rokov odo dňa vyplatenia poistného plnenia;
 - m) výška náhrady poistného plnenia alebo jej časti, na ktorú vznikne poisťovateľovi nárok podľa ods. 4 písm. g) tohto článku, nesmie presiahnuť úhrn poistných plnení, ktoré poisťovateľ vyplatil z dôvodu poistnej udalosti.

Článok 10

Prechod práva

1. Ak má poistený proti poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatennej sumy, na jej zníženie alebo na zastavenie jej výplaty, prechádza toto právo na poisťovateľa, ak za poisteného túto sumu vyplatil alebo vypláca. Toto právo prechádza na poisťovateľa ak za poisteného túto sumu zaplatil alebo ju za neho vypláca.
2. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovateľovi oznámiť, že nastali skutočnosti, na ktoré sa viaže vznik práva uvedeného v ods. 1. a zároveň

odovzdať poisťovateľovi všetky doklady potrebné k uplatneniu týchto práv poisťovateľom. Ak poistený nesplní tieto povinnosti je poisťovateľ oprávnený požadovať od poisteného primeranú náhradu až do výšky poskytnutého poistného plnenia. Poistený je povinný urobiť všetky opatrenia potrebné k tomu, aby právo poisťovateľa voči poškodenému alebo inej osobe zostalo zachované.

Článok 11

Zánik poistenia a výpovedné lehoty

1. Poistenie zodpovednosti zaniká:
 - a) uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
 - b) výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím,
 - c) výpoveďou každej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov od uzavretia poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osem denná, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - d) dohodou zmluvných strán.
2. Poistenie zaniká aj:
 - a) zánikom motorového vozidla,
 - b) zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel ¹¹⁾,
 - c) vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel ¹¹⁾,
 - d) prijatím oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom ¹²⁾,
 - e) vrátením potvrdenia o poistení zodpovednosti pri motorových vozidlách, ktoré nepodliehajú evidencii vozidiel,
 - f) vyradením motorového vozidla z cestnej premávky ¹¹⁾,
 - g) zmenou nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci.
3. Poistenie zodpovednosti zaniká okamihom, keď nastala skutočnosť uvedená v odseku 2. tohto článku.

O týchto skutočnostiach je poistník povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa.
4. Po vzniku škodovej udalosti môžu poisťovateľ a poistník vypovedať poistnú zmluvu (poistenie) do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti poisťovateľovi. V takomto prípade je výpovedná lehota jeden mesiac odo dňa doručenia písomného oznámenia o vypovedaní poistnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty.
5. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, poistenie zanikne, ak poistné/splátka poistného nebolo/a zaplatené/á do jedného mesiaca od dátumu jej splatnosti. Poistenie zanikne uplynutím tejto lehoty. Túto lehotu je možné predĺžiť v poistnej zmluve maximálne na tri mesiace.
6. So zánikom poistenia zaniká povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie aj v prípade, ak je v potvrdení o poistení zodpovednosti, zelenej

karte vyznačená dlhšia doba trvania poistenia.

7. Pri porušení povinnosti poistníka odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednania poistnej zmluvy, prípadne jej zmeny, môže poisťovateľ odstúpiť od poistnej zmluvy, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní na otázky týkajúce sa dojednania poistnej zmluvy, prípadne jej zmeny, by poistnú zmluvu alebo jej zmenu nedojednal.
8. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre dojednanie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený poistné plnenie odmietnuť. Odmietnutím poistného plnenia poistenie zanikne.
9. Zásielka, ktorou sa oznamuje výpoveď, odstúpenie od zmluvy alebo odmietnutie poistného plnenia sa považuje za doručenie dňom, kedy ju adresát prevzal, odmietol prevziať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú.

Článok 12

Vysvetlivky

1. § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka
2. § 21 Obchodného zákonníka
3. § 115 Občianskeho zákonníka
4. Napríklad Občiansky zákonník, zákon č. 437/2004 o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
5. Zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve
6. § 823 Občianskeho zákonníka
7. § 799 Občianskeho zákonníka
8. § 106 Občianskeho zákonníka
9. § 22 Občianskeho zákonníka
10. § 14 a 52 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
11. Zákon č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej premávke
12. § 158 ods. 1 Trestného poriadku
13. § 80 a 81 zákona 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení zákonov v znení zákona č. 732/2004 Z.z. § 120 zákona č. 437/2004 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, §44 zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14. § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka
15. § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z.
16. § 51 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto poistením budú riešené súdnymi orgánmi Slovenskej republiky, pokiaľ zo všeobecne platných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná nevyplýva iné. Tieto poistné podmienky nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2019.